

1500763-90.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... era sua e que não estava praticando o tráfico de drogas. Relatou que já conhecia os policiais de outra abordagem, ocasião em que eles já haviam afirmado que "arrumariam algo para ele".

III.3 Exame da prova

Os agentes que realizaram a abordagem confirmaram em Juízo que observaram o réu realizando conduta suspeita, indicativa do crime de tráfico de drogas. Após a abordagem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500763-90.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500763-90.2022.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096583/2022 - 01º D.P. INDAIATUBA, 24166853 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 2096583 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Carlos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, no dia 7 de abril de 2022, por volta das 17h16min, na Rua Irineu Pistoni, nº 75, Jardim Tancredo Neves, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, EDSON CARLOS SANTOS, qualificado à fl. 62, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 359,5 gramas de cocaína acondicionada em 332 microtubos plásticos, 413,4 gramas de cocaína acondicionada em 3 invólucros plásticos, 323,2 gramas de cocaína acondicionada em 490 invólucros plásticos, 38,2 gramas de cocaína acondicionada em 72 microtubos plásticos, 429 gramas de cocaína acondicionada em 582 microtubos plásticos, 14,3 gramas de cocaína acondicionada em 53 microtubos plásticos, 676,7 gramas de maconha acondicionada em 600 invólucros plásticos, 17,2 gramas de maconha acondicionada em 14 invólucros plásticos, 60,8 gramas de maconha acondicionada em um invólucro, 77,8 gramas de maconha acondicionada em 3 invólucros

plásticos, 31,5 gramas de maconha acondicionada em 98 invólucros plásticos e 100,7 gramas de cocaína acondicionada em um invólucro plástico, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/13 e laudo de constatação de fls. 63/68.

Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito grande quantidade de maconha e cocaína quando foi preso em flagrante por guardas municipais em campana que o visualizaram em movimentação suspeita, pegando coisas em uma pequena bolsa escondida embaixo de um portão, e resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, foram encontradas 6 porções de cocaína com o denunciado. E, em busca domiciliar, foi encontrada grande quantidade de cocaína e de maconha, somando cerca de 1.533 porções de cocaína, com massa líquida de 1.678,3 gramas, e cerca de 715 porções de maconha, com massa líquida de 864 gramas.

A grande quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem como as circunstâncias da prisão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, denuncio EDSON CARLOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação.

Requeiro, a decretação da perda em favor da União do dinheiro apreendido, por se tratar de produto obtido com a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 116. A denúncia foi recebida a fls. 123/124. Apresentou defesa prévia a fls. 112/113. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 171/172.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição. Quanto a dosimetria, em caso de condenação, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto, sendo possível recorrer em liberdade.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo pericial a fls. 63/68.

III.2 Prova oral

Em depoimento, Heitor de Carvalho da Silva relatou que estava com seu parceiro de campana em uma viatura descaracterizada quando observaram o acusado pegar uma pochete debaixo de um portão e atender um usuário que passava pelo local. Disse que observaram o réu ter essa atitude duas vezes. Narrou que o acusado desceu a rua e foi até uma residência que ficava cinco casas de distancia do local onde ele pegou a pochete. Aguardaram o acusado sair do imóvel para abordá-lo. O réu estava em posse de cinco pedras de crack. Entraram na residência e encontraram diversos entorpecentes. Afirmou que a residência em que o acusado pegou a pochete era utilizada apenas para esconder a pochete no portão.

Em depoimento, Carlos Augusto do Carmo Cunha narrou os fatos no mesmo sentido que seu parceiro, divergindo apenas em relação aos entorpecentes apreendidos em posse do réu, afirmando que eram cinco ou seis microtubos de cocaína.

Em depoimento, Zuleide Barbosa dos Santos Soares relatou que mora próximo ao local onde foi realizada a prisão do réu. Disse que o acusado foi até o bar e comprou cigarro e bebida e quando estava subindo a rua foi abordado pela policia, colocado na viatura e levado. Declarou que os agentes não entraram em nenhuma residência. Relatou que o acusado estava apenas com o cigarro e a bebida em mãos.

Em interrogatório, Edson Carlos Santos disse que estava subindo a rua oito, entrou no bar e comprou pinga e cigarro. Ao subir a rua a policia passou com a viatura, eram quatro policiais. Eles passaram pelo réu, pararam na esquina e quando ele passou eles o abordaram. Informou que perguntaram sobre as passagens do acusado e

por causa disso o algemaram e o prenderam. Disse que não estava com entorpecentes. Afirmou que os guardas não estavam de campana. Declarou que a droga não era sua e que não estava praticando o tráfico de drogas. Relatou que já conhecia os policiais de outra abordagem, ocasião em que eles já haviam afirmado que "arrumariam algo para ele".

III.3 Exame da prova

Os agentes que realizaram a abordagem confirmaram em Juízo que observaram o réu realizando conduta suspeita, indicativa do crime de tráfico de drogas. Após a abordagem, ingressaram na residência de onde o réu havia saído e encontraram grande quantidade de entorpecentes, 1678,3g de cocaína e 864,0g de maconha, conforme laudo pericial de fls. 63/68. Ressaltaram ainda que após revista pessoal encontraram seis porções de entorpecente com o acusado.

Diante da prova reunida pela Acusação a versão do acusado não se sustenta.

Cabe ressaltar que o depoimento dos policiais possui especial valor probatório, podendo ensejar a condenação. Ademais, não consta nos autos indícios de que os policiais pudessem imputar falsamente a prática do delito ao réu.

Quanto ao ingresso no imóvel, observo que os policiais fizeram observação velada no local e descreveram a conduta compatível com o tráfico de entorpecente ilícito.

Consta que o réu pegava uma pochete escondida em um portão e atendia usuários que passavam pelo local.

Portanto, diante disso, com o posterior ingresso do réu na residência, ficou demonstrada a justa causa para o ingresso dos policiais naquele local, pois havia fundada suspeita do exercício do tráfico de drogas.

O relato da testemunha ZULEIDE não altera o panorama dos autos, na medida em que ela não presenciou na íntegra a atividade policial, relatando apenas o momento em que os policiais abordaram o acusado.

Logo, ficou demonstrado a partir do conjunto probatório que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas e que os entorpecentes encontrados eram destinados ao comércio.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não tem maus antecedentes (F.A/Certidões de fls. 69/70). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em cinco anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

O acusado é reincidente (fls. 69, quarto processo). Aumento a pena em 1/5, passando a seis anos de reclusão e 600 dias-multa. Não há atenuantes.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV.4 - Regime de cumprimento

Regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois trata-se de crime equiparado a hediondo.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Edson Carlos Santos à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

A reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro o apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos

do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP,
expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 14 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA